

KETENTUAN & PERSYARATAN UMUM PURCHASE ORDER PT MEDIA NUSANTARA CITRA, TBK .
Pasal 1 : Ketentuan Umum

- 1.1. Order ini & lampiran-lampirannya (bila ada) hanya berlaku untuk pengadaan barang dan/atau jasa seperti yang tercantum pada perjanjian barang & pekerjaan pada halaman depan Order ini.
- 1.2. Isi dari Order ini harus disetujui oleh Pemasok dalam waktu 5 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan Order. Dengan berakhirnya jangka waktu 5 Hari Kerja tersebut & Pemasok belum memberikan persetujuannya, maka Pemasok dianggap setuju & menerima tanpa syarat seluruh Ketentuan & Persyaratan Umum Order ini.
- 1.3. Penambahan/perubahan Ketentuan & Persyaratan Umum dari Pemasok yang bertentangan dengan Order ini akan dinyatakan batal & tidak berlaku kecuali disetujui secara tertulis oleh MNC.
- 1.4. Bila Pemasok tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Order ini, maka Pemasok harus segera memberitahukan MNC secara tertulis dalam waktu 5 Hari Kerja sejak tanggal Order. Dalam keadaan demikian, tanpa dikenakan biaya & kewajiban apapun, MNC berhak untuk membatalkan seluruh atau sebagian Order ini & mengembalikan barang-barang yang telah diserahkan oleh Pemasok. Semua pembayaran yang telah dilakukan oleh MNC wajib dikembalikan sepenuhnya oleh Pemasok atau dikurangi sejumlah nilai harga yang tidak dibatalkan oleh MNC.
- 1.5. Ketentuan & Persyaratan Umum ini & bagian-bagiannya dapat sewaktu-waktu berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemasok.
- 1.6. Penolakan atas seluruh atau sebagian dari Ketentuan & Persyaratan Umum ini akan mengakibatkan pemutusan hubungan rekanan dengan MNC.

Pasal 2 : Tagihan, Pembayaran & Pajak

- 2.1. Pemasok harus mengajukan tagihan/invoice secara lengkap atas barang dan/atau jasa yang diminta dalam Order ini kepada MNC yang didukung oleh: Berita Acara Serah Terima, faktur pajak, salinan Purchase Order, Delivery Order, Packing List (bila ada), & salinan Kontrak (bila ada) yang telah ditandatangani Para Pihak.
- 2.2. MNC tidak akan melakukan pembayaran apapun kecuali bila dokumen- dokumen pendukung yang benar & lengkap telah diserahkan oleh Pemasok.
- 2.3. Jika terdapat jumlah yang masih terhutang dari Pemasok kepada MNC, maka MNC berhak memperhitungkan setiap pembayaran yang terhutang kepada Pemasok ke dalam Order ini.
- 2.4. Apabila terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan/atau jasa yang terkait dengan Order ini, maka Pemasok wajib menyediakan tagihan PPN yang terpisah bagi setiap PPN yang terhutang.
- 2.5. MNC tidak berkewajiban membayar kembali kepada Pemasok & MNC bertanggung jawab dalam keadaan apapun atas setiap pajak & cukai yang harus dibayar kepada pemerintah atau institusi manapun sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan oleh Pemasok menurut Order ini, termasuk (namun tidak terbatas) Pajak Penghasilan Badan & Pajak Penghasilan Perorangan.
- 2.6. Apabila MNC diharuskan oleh Undang-undang (UU) perpajakan Indonesia untuk menahan suatu jumlah sesuai dengan tarif yang ditentukan UU tersebut dari pembayaran yang terhutang pada Pemasok berdasarkan Order ini, maka pembayaran akan dipotong sebesar tarif yang ditentukan oleh UU tersebut.
- 2.7. Tagihan harus diajukan secara terpisah untuk setiap Order. Nomor Order harus tertulis dalam semua tagihan. Tagihan yang mencakup lebih dari satu Order dapat digunakan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari MNC. Potongan harga harus dinyatakan secara jelas dalam tagihan.
- 2.8. Bila pembayaran Order ini berdasarkan tarif harian, maka lembar waktu harian harus disahkan oleh pihak yang berwenang dari MNC dengan mengeluarkan BAST & dilampirkan pada tagihan, kecuali bila disepakati sebaliknya. Lembar waktu harian tersebut harus yang asli atau salinan dengan tanda tangan asli. Bila Pemasok menggunakan subkontraktor, maka salinan tagihan subkontraktor harus disertakan di dalam tagihan Pemasok
- 2.9. Pembayaran atas suatu tagihan tidak menghapuskan hak MNC untuk mengajukan gugatan terhadap Pekerjaan yang terbukti dilaksanakan secara tidak benar oleh Pemasok.

Pasal 3 : Jaminan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan - Tunduk pada kebijakan yang ditetapkan oleh MNC, Pemasok dipersyaratkan menyerahkan jaminan yang diatur dalam ketentuan di bawah ini :

- 3.1. Bid Bond atau Jaminan Penawaran adalah jaminan yang diberikan pada saat menyerahkan penawaran lelang yang diberikan oleh bank lokal maupun asing dalam bentuk bank guarantee, atau perusahaan asuransi dalam bentuk surety bond. Jaminan Penawaran ini bernilai 1-3% dari total nilai Order/ kontrak.
- 3.2. Down Payment Bond atau Jaminan Uang Muka adalah jaminan yang diberikan oleh bank lokal maupun asing pada saat Order ini diterbitkan oleh MNC, & diserahkan Pemasok kepada MNC pada saat pembayaran uang muka dilakukan oleh MNC (Digunakan untuk nilai total DP ≥ IDR 100,000,000 atau USD 10,000) berlaku sampai dengan nilai Pekerjaan sama dengan nilai yang dibayarkan dimuka. Jaminan ini bernilai sama dengan nilai pembayaran yang dilakukan di muka.
- 3.3. Performance Bond atau Jaminan Pelaksanaan adalah jaminan yang diserahkan Pemasok kepada MNC dalam 7 hari sesudah Order ini diterima oleh Pemasok, berlaku sampai dengan Pekerjaan selesai. Jaminan ini bernilai 5-10% dari total nilai Order/ Kontrak atau nilai lain yang ditentukan oleh MNC.
- 3.4. Retention Bond atau Jaminan Pemeliharaan adalah jaminan yang diserahkan Pemasok kepada MNC untuk masa pemeliharaan atau garansi, berlaku sampai dengan BALMP/BALMG (Berita Acara Lepas Masa Pemeliharaan/ Berita Acara Lepas Masa Garansi) diterbitkan oleh MNC. Jaminan ini bernilai 5-10% dari total nilai ORDER / Kontrak dengan catatan:
 - Bid Bond dapat diterbitkan oleh bank lokal atau bank asing yang disetujui oleh MNC dalam bentuk bank guarantee maupun perusahaan asuransi yang disetujui oleh MNC dalam bentuk surety bond.
 - Down Payment Bond, Performance Bond, & Retention Bond hanya dapat diterbitkan oleh bank sbb:
 - Rujukan bank internasional yang diakui oleh MNC adalah Deutsche Bank, DBS, Standard Chartered, Citibank
 - Rujukan bank lokal yang diakui oleh MNC adalah MNC Bank, Bank Mandiri, Bank Central Asia, Bank Permata, BNI, Bank CIMB Niaga

Pasal 4 : Hak Milik Atas Barang - Kecuali ditentukan lain dalam Kontrak, hak milik atas barang dan/atau jasa yang dipasok menurut Order ini adalah milik MNC setelah dibayar oleh MNC atau setelah diserahkan kepada MNC, yang mana terjadi terlebih dahulu.

Pasal 5 : Perubahan-perubahan

- 5.1. Harga-harga di dalam Order ini merupakan harga tetap atau berdasarkan suatu perhitungan tertentu. Bila harga tetap yang dipakai, maka kenaikan harga apapun harus disetujui secara tertulis oleh MNC sebelum penyerahan barang dan/ atau jasa dilakukan. Apabila terdapat tarif unit/ hari, maka kenaikan akan dihitung berdasarkan order yang asli.
- 5.2. Bila Order ini menetapkan keadaan khusus yang mengijinkan penyesuaian harga, maka Pemasok wajib memberitahukan secara tertulis tentang perubahan yang mungkin terjadi, sebelum tagihan dengan harga yang disesuaikan dikeluarkan.
- 5.3. Ketepatan waktu penyerahan barang dan/atau jasa merupakan faktor utama bagi MNC. Perubahan apapun terhadap penyerahan barang dan/atau jasa harus disetujui secara tertulis oleh MNC. Bila Pemasok tidak mampu memenuhi jadwal penyerahan atau ketentuan lain dari Order, Pemasok harus segera memberitahunya kepada MNC & MNC berhak untuk mengenakan sanksi sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 Ketentuan & Persyaratan Umum ini mengenai Denda.

Pasal 6 : Jaminan Terhadap Barang dan/atau Jasa

- 6.1. Pemasok menyatakan & menjamin bahwa barang dan/atau jasa yang diberikan menurut Order ini
 - i. Baru & kualitasnya menurut penilaian MNC; dan
 - ii. Sesuai dengan spesifikasi dalam Order. Semua barang yang diserahkan harus melalui proses pemeriksaan & disetujui oleh MNC. Pembayaran tagihan bukanlah merupakan bukti telah dilakukannya pemeriksaan & bukan merupakan persetujuan oleh MNC atas barang dan/atau jasa dalam Order ini, & tidak akan
 - iii. membebaskan Pemasok dari tanggung jawabnya atas kualitas dari barang dan/ atau jasa tersebut; dan
 - iv. Seluruh barang dan/atau jasa yang dipesan dalam Order ini harus mempunyai hak kepemilikan yang sah, bebas dari segala bentuk hak tanggungan, pajak dan/ atau beban-beban yang lain & dapat digunakan oleh MNC tanpa melanggar hak paten & hak milik intelektual dari pihak manapun yang terkait dengan barang dan/ atau jasa tersebut; dan
 - v. Barang yang dipesan dalam Order ini haruslah bebas dari cacat apapun baik yang nyata maupun yang tidak terlihat (cacat tersembunyi) selama 36 bulan sejak tanggal ditandatanganinya BAST oleh MNC.
 - vi. Jasa-jasa yang dipesan dalam Order ini haruslah bebas dari cacat apapun baik yang nyata maupun yang tidak terlihat (cacat tersembunyi) selama 12 bulan sejak tanggal dikeluarkannya BAST services
 - vii. Apabila Barang dan/atau Jasa ditolak oleh MNC, segala akibat yang timbul akan menjadi tanggung jawab Pemasok sepenuhnya
 - viii. Apabila sampai dengan hari/tanggal yang telah ditentukan Pemasok belum menyerahkan barang dan/atau jasa yang dipesan dalam Order ini, yang mengakibatkan MNC terpaksa harus membeli di tempat lain, maka seluruh biaya & pengeluaran yang timbul menjadi tanggung jawab Pemasok.
- 6.2. Pemasok akan diberikan kesempatan pertama untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang tidak sesuai dengan jaminan terhadap barang dan/atau jasa. Apabila setelah diberikan pemberitahuan oleh MNC, pemasok tidak memperbaikinya dalam kurun waktu yang ditentukan, maka MNC atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh MNC akan melakukan perbaikan & atau penggantian. Pemasok wajib mengganti seluruh biaya perbaikan dan/atau penggantian yang dilakukan oleh MNC dan/ atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh MNC.
- 6.3. Tidak ada biaya penggepakan yang akan dikenakan kepada MNC kecuali ditentukan lain dalam ORDER ini.
- 6.4. Pemasok bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang disebabkan karena penggepakan.

Pasal 7 : Denda - Jika terjadi keterlambatan pengiriman barang dan/ atau jasa yang telah disepakati dalam Order ini, Pemasok wajib untuk mengganti segala kerugian yang mungkin timbul yang diakibatkan oleh keterlambatan tersebut. Ketentuan baku yang diberlakukan oleh MNC kepada semua Pemasok ialah 0,1% per hari (satu permil per Hari) dengan maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai total Order & Order ini dapat dibatalkan oleh MNC, terhadap pembayaran yang telah dilakukan oleh MNC, Pemasok wajib mengembalikannya secara penuh.

Pasal 8 : Pengakhiran Order MNC berhak mengakhiri Order ini setiap saat & dengan alasan apapun, dengan melakukan pemberitahuan tertulis kepada Pemasok. Setelah pemberitahuan tersebut, Pemasok tidak boleh lagi

melakukan pemesanan atau produksi atas barang dan/atau jasa yang terkait dengan Order ini yang dapat mengakibatkan tambahan biaya bagi MNC.

8.1 Bila MNC melaksanakan haknya untuk mengakhiri Order ini, maka Pemasok setuju untuk tidak mengajukan gugatan terhadap MNC atas kerugian pendapatan dari bagian yang tersisa dari Order.

8.2 Agar pasal 8.1 berlaku penuh sesuai dengan ketentuan – ketentuannya, kedua belah pihak menyatakan mengesampingkan pasal 1266 & 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang terhadap ketentuan yang menyaratkan keputusan pengadilan untuk pengakhiran Order.

Pasal 9 : Ganti Rugi, Kelaianan & Asuransi

- 9.1 MNC tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh Pemasok. Pemasok tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kehilangan dari keuntungan yang diharapkan oleh MNC, kecuali terhadap jumlah yang dapat ditagih kembali dari suatu asuransi yang berlaku yang diadakan oleh Pemasok atau subkontraktornya.
 - 9.2 MNC & Pemasok akan saling mendukung, membeli & membebaskan satu sama lainnya dari gugatan, tuntutan & penyebab tindakan yang dituduhkan oleh setiap pihak ketiga (termasuk para karyawan dari Pemasok & MNC) atas cedera janji perorangan, kematian, kerugian atau kerusakan harta milik yang diakibatkan oleh Kelaianan, atau Kelaianan Yang Disengaja.
 - 9.3 Bila cedera janji perorangan, kematian atau kerugian dari kerusakan atas harta milik diakibatkan oleh Kelaianan, atau Kelaianan Yang Disengaja secara bersama oleh MNC & Pemasok, maka kewajiban dari kedua belah pihak harus proporsional dengan bagiannya dalam Kelaianan, atau Kelaianan Yang Disengaja.
 - 9.4 Bila salah satu pihak secara mutlak bertanggung jawab menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pihak lainnya mempunyai kewajiban & tanggung jawab yang sama terhadap kerugian atau kerusakan atas harta benda milik orang lain. Istilah Kelaianan dalam Order ini harus mencakup kelaianan aktif maupun pasif. **“Kelaianan”** didefinisikan oleh hukum yang berlaku untuk Order ini, namun apabila hukum dimaksud tidak menjelaskannya, maka setiap tindakan atau kegagalan untuk bertindak (baik sendiri-, bersama ataupun keduanya terjadi bersama-sama) yang menyimpang secara substansial dari tindakan yang patut & benar serta tidak disengaja terhadap konsekuensi yang membahayakan. **“Kelaianan Yang Disengaja”** didefinisikan oleh hukum yang berlaku untuk Order ini, namun apabila hukum dimaksud tidak menjelaskannya, maka artinya adalah suatu pelanggaran atau penyimpangan yang disengaja terhadap konsekuensi yang membahayakan dan/atau suatu standar yang patut & benar dari pelaksanaan atau ketentuan maupun dari Order ini.
 - 9.5 Pemasok wajib menyediakan, dengan biayanya sendiri, asuransi yang baik & layak sesuai dengan ketentuan undang-undang, termasuk tapi tidak terbatas pada asuransi tenaga kerja & pertanggungan majikan atau asuransi sosial sejenis, serta asuransi umum yang komprehensif, yang umum & biasanya berlaku.
- Pasal 10 : Kepatuhan Terhadap Hukum** - Pemasok wajib mematuhi semua undang-undang & peraturan pemerintah yang berlaku. Pemasok tidak diizinkan & tidak diperbolehkan untuk bertindak dengan nama atau mengatasnamakan MNC yang dapat melanggar undang-undang & peraturan pemerintah yang berlaku
- Pasal 11 : Hukum Yang Berlaku & Penyelesaian Sengketa** - Order ini diatur oleh Hukum yang berlaku di Republik Indonesia & para pihak sepakat untuk menunjuk yurisdiksi eksklusif dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Indonesia.
- Pasal 12: Force Majeure** - Force Majeure adalah suatu keadaan memaksa atau kejadian yang tidak dapat diperkirakan & diluar kekuasaan Para Pihak yang bukan disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh kesalahan atau kelaianan dari pihak yang menyatakan, termasuk tidak terbatas pemogokan, embargo oleh pemerintah setempat, huru-hara, pertempuran, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, gempa bumi, gunung meletus, tsunami & bencana alam lainnya, serta perubahan aturan hukum dan/atau kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pelaksanaan Order ini. Pemasok atau MNC tidak boleh dinyatakan melanggar atau gagal melaksanakan kewajibannya selama Pekerjaannya terlambat atau tertahan dikarenakan Force Majeure. Dengan dinyatakan force majeure, maka Pemasok atau MNC akan :
- i. Segera memberitahukan pihak lainnya paling lambat 14 Hari sejak terjadinya Force Majeure,
 - ii. Menempuh segala upaya yang patut & wajar untuk memperbaiki atau mengantisipasi penyebab dari ketidaksesuaian,
 - iii. Melaksanakan keseluruhan tanggung-jawabnya yang tertunda/terhalang setelah penyebab force majeure berlalu.
- Pasal 13 : Kode Etik**
- 13.1 Pemasok dilarang keras menawarkan, memberi dan/atau setuju untuk memberi hadiah-hadiah, komisi-komisi, diskon atau bentuk-bentuk lainnya yang sejenis kepada pegawai-pegawai MNC dengan maksud untuk mendapatkan atau melaksanakan Order.
 - 13.2 Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13.1 ini oleh Pemasok, pegawainya dan/atau oleh orang yang bekerja untuknya dapat mengakibatkan dibatalkannya Order ini oleh MNC, & seluruh biaya yang timbul akibat pembatalan Order ini menjadi tanggung jawab Pemasok sepenuhnya, disertai tindakan penghapusan Pemasok sebagai rekanan MNC.
- Pasal 14 : Subkontrak** - Pemasok tidak diperbolehkan mengalihkan atau men-subkontrak-kan seluruh atau bagian manapun dari kewajibannya menurut Order ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari MNC. Pemasok harus mengikat semua subkontraktor dengan Ketentuan & Persyaratan Umum dari Order.
- Pasal 15 : Kontraktor Mandiri** - Dalam hal ini, Pemasok adalah kontraktor mandiri & bukan agen atau karyawan MNC. Pekerjaan harus dilaksanakan dibawah pengawasan & pengendalian dari Pemasok. Pemasok tidak berwenang untuk membuat pernyataan, mewakili dan/atau memberikan komitmen dalam bentuk apapun atau mengambil tindakan apapun yang mengikat MNC, kecuali bila secara spesifik ditentukan dalam Order ini.
- Pasal 16 : Pengalihan** - MNC dapat mengalihkan Order ini kepada setiap afiliasi atau anak perusahaan dari MNC dengan pemberitahuan & tanpa memerlukan persetujuan apapun dari Pemasok. Pemasok tidak dapat dalam bentuk apapun mengalihkan Order ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari MNC, dimana persetujuan tersebut tidak akan membebaskan Pemasok dari kewajibannya menurut Order ini. Setiap pengalihan yang dibuat oleh Pemasok yang tidak sesuai dengan yang disebutkan akan dianggap tidak berlaku.
- Pasal 17 : Tenaga Kerja, Keselamatan, Kesehatan & Lingkungan Hidup**
- 17.1 Dalam melaksanakan Order ini, Pemasok wajib mematuhi ketentuan & peraturan yang berlaku mengenai keselamatan kerja & bertanggung jawab secara penuh atas keselamatan & kesehatan para personilnya
 - 17.2 Dalam melaksanakan Order, pemasok wajib berusaha semaksimal mungkin agar gangguan-gangguan yang mungkin terjadi terhadap kegiatan usaha MNC, lingkungan, masyarakat atau pihak-pihak lain diupayakan sekecil mungkin. Untuk mengurangi gangguan-gangguan yang mungkin terjadi, Pemasok wajib, namun tidak terbatas untuk melakukan kerjasama & berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam hal itu.
 - 17.3 Pemasok bertanggung jawab penuh terhadap tenaga kerja yg melaksanakan pekerjaan berdasarkan Order ini.
- Pasal 18 : Audit** - Sejak penerimaan Order ini sampai tiga (3) tahun setelah penyelesaian Pekerjaan, Pemasok wajib memelihara & menyimpan seluruh dokumentasi & data yang terkait dengan Order & harus mengijinkan MNC untuk memeriksa dan/atau mewawancarai personil Pemasok bila MNC perlu untuk memantau dan/atau mengadakan verifikasi dalam:
- i. Ketetapan & kelayakan harga dibawah Order, dan
 - ii. Kepatuhan Pemasok terhadap pelaksanaan Ketentuan & Persyaratan Umum Order ini.
- Pasal 19: Dokumen-dokumen** - Semua gambar, rancang bangun, gagasan, spesifikasi, informasi dan/atau data lainnya yang melengkap & menjadi kesatuan Order ini adalah milik MNC & wajib dikembalikan jika selesai digunakan. Isi dokumen tidak boleh dipakai, direproduksi, dipinjamkan, atau diumumkan dengan cara apapun kecuali terdapat persetujuan tertulis yang telah diterima dari MNC.
- Pasal 20: Penggunaan Merek Dagang** - Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari MNC, Pemasok dilarang keras menggunakan nama atau setiap nama dagang yang terdaftar dari MNC dalam setiap iklan atau komunikasi kepada publik dalam bentuk apapun kecuali yang diperlukan untuk memasok barang-barang atau melaksanakan Pekerjaan menurut Order ini.
- Pasal 21 : Informasi Rahasia**
- 21.1 Pemasok wajib menjaga kerahasiaan dari setiap informasi teknik, data, & informasi tentang rencana usaha & rencana riset atau aktivitas MNC, afiliasinya, atau pihak ketiga yang diberikan oleh MNC atau afiliasinya kepada Pemasok, atau yang timbul dari pekerjaan Pemasok dengan MNC.
 - 21.2 Yang dimaksud dengan **“Informasi Rahasia”** di dalam & untuk keperluan Order ini adalah: setiap informasi, data, dokumen atau material-material lain dalam bentuk & sifat apapun yang diperoleh atau diterima oleh pihak yang menerima (“Pihak Penerima”) dari pihak yang mengungkapkan (“Pihak Yang Mengungkapkan”), yang ditentukan atau diidentifikasi oleh Pihak Yang Mengungkapkan sebagai rahasia atau Hak Milik Atas Kekayaan Intelektual Pihak Yang Mengungkapkan atau yang secara umum dianggap rahasia atau sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual milik Pihak Yang Mengungkapkan.
 - 21.3 Ketentuan-ketentuan Pasal 22 ini tetap berlaku seterusnya walaupun Order berakhir.
- Pasal 22 : Informasi Ilegal**
- 22.1 Pemasok menjamin & menyatakan bahwa belum & tidak akan menggunakan Informasi Rahasia dari & untuk pihak lain atau pengaruh tidak sah seperti percalaan informasi ilegal sehubungan dengan Order ini. Pemasok akan secepatnya memberitahukan MNC apabila seseorang mendekati Pemasok dengan tujuan percalaan informasi ilegal yang terkait dengan Order ini.
 - 22.2 Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan Pemasok dikenai tuntutan pidana dan/atau perdata.
- Pasal 23 : Jaminan Hukum**
- 23.1 MNC & Pemasok saling menjamin bahwa Order ini & Perjanjian (bila ada) akan ditandatangani sesuai dengan ketentuan & ijin yang diperoleh masing-masing Pihak & penandatangan dalam Order ini dan/atau Perjanjian adalah pejabat yang berwenang berdasarkan Anggaran Dasar masing-masing Pihak atau yang mendapatkan Kuasa Direksi untuk bertindak dengan atau atas nama mewakili perusahaan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 23.2 Pemasok menjamin & membebaskan MNC dari segala tuntutan hukum yang timbul atau akan timbul sehubungan dengan pelanggaran Pasal ini.